Нийгмийн доод давхраа ба хүний эрх

ГОЛ САНАА

Хүн бүр орлого, хөрөнгийн байдлаас үл хамааран тэгш эрхтэй.

ЯРИХ ТЕКСТ

Сайн байцгаана уу. Бид “Нийгмийн доод давхраа ба хүний эрх” сэдвийг танилцуулна. Энд “доод давхраа” гэж орлого, хөрөнгө багатай, тогтвортой ажил болон үйлчилгээнд хүрэх боломж хязгаарлагдмал хүмүүсийн нийгмийн нөхцөлийг хэлж байна. Энэ нэр томьёо хүний үнэ цэнийг тодорхойлохгүй. Илтгэлийн гол санаа бол хүн бүр орлогоосоо үл хамааран тэгш эрхтэй бөгөөд тэр эрхээ бодитоор эдлэх боломжтой байх ёстой гэсэн зарчим юм.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Сэдэв болон оролцогчдын нэрийг танилцуул. Дараа нь илтгэлийн гол санааг нэг өгүүлбэрээр хэл.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Энэ санааг гурван асуултад хариулах замаар тайлбарлая.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Энэ илтгэл ямар асуултад хариулах вэ?

ГОЛ САНАА

Дараалал: асуудлыг ойлгох → эрх зүйн хамгаалалтыг харах → шийдэл хэлэлцэх.

ЯРИХ ТЕКСТ

Эхлээд ядуурал хүний өдөр тутмын амьдралд ямар саад учруулдгийг тайлбарлана. Дараа нь эдгээр саадтай тулгарсан хүнийг Монголын хууль, олон улсын баримт бичиг хэрхэн хамгаалдгийг харна. Эцэст нь бодит шүүхийн хэрэг болон бусад орны бодлогоос Монголд хэрэгжүүлж болох санааг ярилцана. Ингэснээр ядуурал, хүний эрх, төрийн үүрэг гурав ямар холбоотойг ойлгох боломжтой.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Гурван асуултыг товч нэрлэ. Дараагийн хэсгүүдэд энэ дарааллыг баримтлахыг хэл.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эхлээд нийгмийн ялгаа ба тэгш эрхийн холбоог тодруулъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Нийгмийн байр суурь ялгаатай ч хүн бүр тэгш эрхтэй.

ГОЛ САНАА

Жишээ: ажилгүй болсон ч хүний эрүүл мэнд, боловсролын эрх хэвээр үлдэнэ.

ЯРИХ ТЕКСТ

Хүмүүсийн амьдралын нөхцөл адилгүй. Зарим нь тогтмол цалинтай, зарим нь ажилгүй эсвэл тогтворгүй орлоготой байж болно. Гэвч орлогын ялгаа нь хүний нэр төр, үндсэн эрхийг өөрчлөхгүй. Жишээлбэл, хүн ажлаа алдсан ч эрүүл мэндээ хамгаалуулах, сурч боловсрох эрхээ алдахгүй. Тиймээс тухайн хүнийг буруутгахаас өмнө түүнд ямар саад тулгарч байгааг харах хэрэгтэй.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Ажлаа алдсан хүний жишээг ашигла. Энэ нь ойлгуулах зорилготой жишээ болохыг шаардлагатай үед тодруул.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эдгээр саадын зарим нь мөнгөтэй, зарим нь үйлчилгээний боломжтой холбоотой.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Ядуурал хүний амьдралд олон талаар нөлөөлдөг.

ГОЛ САНАА

Ядуурлыг ойлгохдоо орлогоос гадна амьдрах нөхцөл, үйлчилгээний боломжийг харна.

ЯРИХ ТЕКСТ

Ядуурал нь зөвхөн зарцуулах мөнгө бага байгаагаар хязгаарлагдахгүй. Ижил орлоготой хоёр өрхийг төсөөлье. Нэг нь сургууль, эмнэлэгт ойр, нөгөө нь хол амьдардаг бол тэдний бодит боломж өөр байна. Хол амьдардаг өрхөд тээврийн нэмэлт зардал гарна. Тиймээс ядуурлыг тайлбарлахдаа орлого, амьдрах нөхцөл, үйлчилгээнд хүрэх боломжийг хамтад нь авч үзэх шаардлагатай.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Ижил орлоготой боловч өөр байршилтай хоёр өрхийн жишээг тайлбарла. Гурван ойлголтын холбоог хэл.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Монголын нөхцөлийг ядуурлын түүхэн үзүүлэлтээр харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

2022 онд Монголын хүн амын 27.1 хувь нь ядууралд амьдарч байв.

ГОЛ САНАА

Графикт 2016–2022 оны түүхэн өгөгдөл ашигласан.

ЯРИХ ТЕКСТ

Графикт үндэсний ядуурлын босгоос доогуур хэрэглээтэй хүн амын хувийг харуулсан. Энэ үзүүлэлт 2016 онд 29.6 хувь, 2022 онд 27.1 хувь байжээ. Өөрөөр хэлбэл, зургаан жилийн хугацаанд 2.5 нэгж хувиар буурсан байна. 27.1 хувь гэдэг нь ойролцоогоор дөрвөн хүн тутмын нэг гэсэн үг. Энд 2022 оны нөхцөлийг тайлбарлаж байгаа бөгөөд энэ тоог 2026 оны түвшин гэж ойлгож болохгүй.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Эхлээд 27.1 хувийг хэл. Дараа нь 2016, 2022 оны баганыг зааж өөрчлөлтийг тайлбарла. “2.5 нэгж хувь” гэж хэлнэ.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Ядуурал буурахад ямар саад тулгарч болохыг дараах холбоосоор тайлбарлая.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Ядуурал үргэлжлэхэд юу нөлөөлж болох вэ?

ГОЛ САНАА

Орлогын дэмжлэгийг эрүүл мэнд, боловсрол, ажиллах боломжтой уялдуулах хэрэгтэй.

ЯРИХ ТЕКСТ

Орлого хүрэлцэхгүй үед хүн эмчилгээ эсвэл суралцах зардлаа хойшлуулж болно. Улмаар эрүүл мэнд муудах, ур чадвараа хөгжүүлэх боломж багасах нь ажиллах чадвар, орлогод дахин нөлөөлнө. Ийм байдлаар нэг бэрхшээл дараагийн бэрхшээлийг үүсгэж болно. Энэ нь бүх хүнд заавал тохиолдох дараалал биш, асуудлыг ойлгуулах схем юм. Гол санаа нь мөнгөн дэмжлэгийг шаардлагатай үйлчилгээ, ажиллах боломжтой холбох хэрэгтэй гэсэн үг.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Дөрвөн алхмыг дарааллаар нь заа. Энэ нь тоон судалгааны график биш, тайлбарлах схем гэдгийг хэл.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эдгээр саадыг бууруулахад төр ямар үүрэгтэй вэ?

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Хүний эрхийг хангах нь төрийн үүрэг юм.

ГОЛ САНАА

Хүний эрхийг эдлүүлэхэд хуульд заасан үүрэг, хариуцлага чухал.

ЯРИХ ТЕКСТ

Хүний эрхийн асуудалд иргэн эрх эдлэгч, төр үүрэг хүлээгч байдаг. Иргэн өөрт нь ямар үйлчилгээ хамаарах, ямар нөхцөл хангах, яагаад татгалзсан талаар мэдээлэл авах боломжтой байх ёстой. Төр тухайн үйлчилгээг хуульд нийцүүлэн хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Шийдвэр буруу гарсан бол түүнийг хянуулж, засуулах боломж шаардлагатай. Ингэж эрх, үүрэг, хариуцлага хоорондоо холбогдоно.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Иргэн, төр, хяналт гэсэн гурван оролцоог ялгаж тайлбарла. Тусламжийг дур мэдэн олгохтой андуурууллж болохгүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Энэ хамгаалалтын суурийг Үндсэн хуулиас харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Үндсэн хууль хүн бүрийн эрхийг баталгаажуулдаг.

ГОЛ САНАА

Хүн бүр үндсэн эрхтэй; үйлчилгээ, тусламжийн нөхцөлийг холбогдох хууль тогтооно.

ЯРИХ ТЕКСТ

Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 оны нэгдүгээр сарын 13-нд батлагдсан. Энэ слайдад дөрвөн баталгааг онцолж байна. Хүн бүр хуулийн өмнө тэгш байна. Хуульд заасан нөхцөлд нийгмийн тусламж авах эрхтэй. Эрүүл мэндээ хамгаалуулж, сурч боловсрох эрхтэй. Мөн эрх нь зөрчигдвөл гомдол гаргаж, шүүхээр хамгаалуулна. Харин ямар үйлчилгээ төлбөргүй байх, тусламж авахад ямар нөхцөл хангахыг холбогдох хууль тогтоодог.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Батлагдсан огноог нэрлээд дөрвөн баталгааг энгийн үгээр хэл. Бүх заалтын дугаарыг дараалан унших шаардлагагүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Үндсэн эрхийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан журмыг салбарын хуулиуд тогтооно.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Салбарын хуулиуд эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг тогтоодог.

ГОЛ САНАА

Хуулийг хэрэглэхдээ хамгийн сүүлийн хүчин төгөлдөр найруулгыг нягтална.

ЯРИХ ТЕКСТ

Үндсэн хууль ерөнхий баталгааг тогтоодог бол салбарын хууль түүнийг хэрэгжүүлэх харилцааг нарийвчилдаг. Хөдөлмөрийн хууль ажилтны эрхийг, халамжийн хууль тэтгэмж, үйлчилгээний нөхцөлийг зохицуулна. Боловсролын хууль суралцах боломжид, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хууль хүртээмж, оролцоонд хамаарна. Хүснэгт дэх огноо нь хууль батлагдсан өдөр юм. Бодит асуудалд хэрэглэхийн өмнө хамгийн сүүлийн нэмэлт, өөрчлөлтийг нягтална.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Хууль бүрийг ямар амьдралын асуудалтай холбоотойг хэл. Батлагдсан огноо, сүүлийн өөрчлөлтийн огноог ялга.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Одоо эдгээр эрхийг дэмждэг олон улсын баримт бичгийг харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Олон улсын баримт бичгийн үүрэг, зориулалт ялгаатай.

ГОЛ САНАА

Тунхаглал зарчим тогтооно. Гэрээ үүрэг хүлээлгэнэ. ТХЗ хөгжлийн зорилгыг тодорхойлно.

ЯРИХ ТЕКСТ

Эдгээр баримт бичиг хүний эрхийг хамгаалах нийтлэг зорилготой боловч эрх зүйн шинж нь ялгаатай. Түгээмэл тунхаглал нийтлэг зарчим, стандартыг тодорхойлдог. Пакт, конвенц зэрэг олон улсын гэрээ нь түүнд оролцогч улсад үүрэг хүлээлгэнэ. Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд нь хөгжлийн бодлогын чиглэлийг тогтоодог. Хугацааны шугамд баримт бичгийг баталсан өдрийг харуулсан бөгөөд Монгол Улс нэгдсэн огноог харуулаагүй.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Тунхаглал, гэрээ, хөгжлийн зорилго гэсэн гурван төрлийг ялга. Бүх баримт бичгийг ижил утгаар “хууль” гэж нэрлэхгүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Хүний эрхийн нийтлэг зарчмыг Түгээмэл тунхаглалаас эхэлж харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Хүн бүр нэр төртэй амьдрах эрхтэй.

ГОЛ САНАА

Эдгээр зарчим нь ядуурлыг хүний эрхтэй холбон ойлгох суурь болдог.

ЯРИХ ТЕКСТ

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 1948 оны арванхоёрдугаар сарын 10-нд батлагдсан. Тунхаглалд хүн бүр тэгш эрхтэй байх, нийгмийн хамгаалал эдлэх, ажиллах, зохистой амьжиргаатай байх, сурч боловсрох эрхийг тусгасан. Эдгээр эрх хоорондоо холбоотой. Хоол, орон байр, боловсролын боломж дутагдвал хүн эрхээ бүрэн эдлэхэд хүндрэлтэй болно. Тунхаглал нь олон улсын гэрээ биш боловч хүний эрхийн нийтлэг стандартын суурь юм.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Таван эрхийг нэрлээд хоорондын холбоог тайлбарла. Тунхаглалын агуулгыг хураангуйлж байгаагаа сануул.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Дараагийн пакт эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн талаарх улсын үүргийг тодруулдаг.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Нийгмийн эрхийг бодитоор эдлүүлэх нь төрийн үүрэг.

ГОЛ САНАА

Төр нөөц боломжоо дээд хэмжээгээр ашиглан эрхийн хэрэгжилтэд ахиц гаргах үүрэгтэй.

ЯРИХ ТЕКСТ

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактыг 1966 оны арванхоёрдугаар сарын 16-нд баталсан. Пакт нь төрд нөөц боломжоо дээд хэмжээгээр ашиглан эрхийн хэрэгжилтэд ахиц гаргах үүрэг хүлээлгэдэг. Үүнд хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, зохистой амьжиргаа, эрүүл мэнд, боловсрол хамаарна. Бүх асуудлыг нэг дор шийдэх боломжгүй байж болно. Гэхдээ төр бодит арга хэмжээ авах ёстой бөгөөд нөөц хязгаарлагдмал гэх шалтгаанаар ялгаварлан гадуурхахыг зөвтгөж болохгүй.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Эхлээд пактын бүтэн нэрийг хэл. Дараа нь “эрхийг бодит үйлчилгээ болгох үүрэг” гэсэн санаагаар тайлбарла.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эрхээ эдлэхэд төрийн үйлчилгээ төдийгүй саналаа хэлэх, хамгаалуулах боломж хэрэгтэй.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Хүн бүр саналаа хэлж, эрхээ хамгаалуулах боломжтой байна.

ГОЛ САНАА

Орлого багатай байх нь эрхээ хамгаалуулах, саналаа хэлэхэд саад болох ёсгүй.

ЯРИХ ТЕКСТ

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт 1966 оны арванхоёрдугаар сарын 16-нд батлагдсан. Энэ пакт хүн бүр хуулийн болон шүүхийн өмнө тэгш байхыг баталгаажуулдаг. Мөн иргэд төрийн хэрэгт оролцох эрхтэй. Жишээлбэл, үйлчилгээний шийдвэрийг буруу гэж үзвэл хүн түүнийг хянуулах боломжтой байх ёстой. Энэ нь бүх маргаанд үнэгүй өмгөөлөгч олгоно гэсэн үг биш; үнэ төлбөргүй өмгөөллийн тусгай нөхцөл бий.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Тэгш хамгаалалт, шүүх, оролцоо гэсэн дарааллаар ярь. Үнэ төлбөргүй өмгөөллийн нарийвчилсан нөхцөлийг асуулт гарвал Notes-оос тайлбарла.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Төрийн эдгээр үүргийг гурван энгийн үйлдлээр нэгтгэж болно.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Төр хүний эрхийг хэрхэн хангах вэ?

ГОЛ САНАА

Төрийн үүрэг: эрхийг хүндэтгэх, зөрчлөөс хамгаалах, хэрэгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх.

ЯРИХ ТЕКСТ

Төрийн үүргийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах гэж гурван түвшинд тайлбарладаг. Хүндэтгэх гэдэг нь төр өөрөө хүний эрхэд үндэслэлгүй халдахгүй байхыг хэлнэ. Хамгаалах гэдэг нь ажил олгогч, үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг бусад этгээдийн зөрчлөөс хамгаалахыг хэлнэ. Хангах гэдэг нь хууль, төсөв, үйлчилгээгээр эрхээ эдлэх нөхцөл бүрдүүлэхийг хэлнэ. Жишээлбэл, эмнэлэгт очих боломжийг сайжруулах нь эрхийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ юм.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Нэр томьёо бүрийн дараа энгийн утгыг нь хэл. Нэг л жишээ ашиглавал сонсогчдод холбоог нь ойлгоход амар.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Үйлчилгээний нөхцөл бүрдүүлэхдээ хүмүүсийн ялгаатай хэрэгцээг харгалзана.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Зарим хүнд хэд хэдэн саад давхцан тулгардаг.

ГОЛ САНАА

Тэгш боломж бүрдүүлэхийн тулд тухайн хүнд тулгарч буй саадыг арилгана.

ЯРИХ ТЕКСТ

Орлого багатай байдал дээр хол байршил, асаргааны ачаалал, хөгжлийн бэрхшээл зэрэг нөхцөл давхцаж болно. Жишээлбэл, үйлчилгээний барилга шаттай, налуу замгүй бол тэргэнцэртэй хүн дотогш орж чадахгүй. Үйлчилгээг хүн бүрд нээлттэй гэж зарлах нь дангаараа хангалтгүй; бодитоор ашиглах нөхцөл шаардлагатай. Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн конвенцууд ийм ялгаатай хэрэгцээг анхаардаг. Эдгээр бүлгийн бүх хүнийг ядуу гэж үзэж болохгүй.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Конвенцын англи товчлолыг уншихын оронд ямар хүмүүсийн эрхийг хамгаалдгийг хэл. Шат, налуу замын жишээг ашигла.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Одоо өдөр тутмын амьдралын жишээг хөдөлмөрийн нөхцөлөөс эхэлж харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Ажилтай байхаас гадна зохистой нөхцөл чухал.

ГОЛ САНАА

Тогтвортой орлого, аюулгүй нөхцөл, эрхийн хамгаалалт хамтдаа чухал.

ЯРИХ ТЕКСТ

Ажилтай байх нь ядууралд өртөх эрсдэлийг үргэлж арилгадаггүй. Цалин бага, орлого тогтворгүй эсвэл ажлын нөхцөл аюултай бол хүндрэл хэвээр байж болно. Тиймээс ажлын байрны тооноос гадна цалин, аюулгүй байдал, гэрээ, даатгалыг харна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл хөдөлмөрт ялгаварлан гадуурхахыг хориглодог. Эрх зөрчигдсөн тохиолдолд гэрээ, цалингийн баримт, ажлын цагийн бүртгэл хэрэг болно.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Орлого, нөхцөл, хамгаалалт гэсэн гурван асуултыг дарааллаар нь тавь. Тоо баримтгүйгээр нийт ажилтны нөхцөлийг ерөнхийлөхгүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Суралцах боломжид ч мөн харагддаггүй зардал, саад бий.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Суралцахад сургалтын төлбөрөөс гадна зардал гардаг.

ГОЛ САНАА

Боловсролын тэгш боломжийг хангахын тулд нэмэлт зардлын саадыг харгалзана.

ЯРИХ ТЕКСТ

Төлбөргүй сургуульд суралцсан ч унаа, дотуур байр, хичээлийн хэрэгсэл, интернетийн зардал гарч болно. Бага орлоготой өрхийн хувьд эдгээр зардал суралцахад саад болж болно. Тиймээс боловсролын эрхийн хэрэгжилтийг зөвхөн элссэн хүний тоогоор хэмжихэд хангалтгүй. Хүүхэд тогтмол хичээлдээ сууж, сургуулиа төгсөж чадаж байна уу гэдгийг харна. Унааны зардал хүрэлцэхгүйгээс ирц тасалдах нөхцөлийг үүний жишээ болгон төсөөлж болно.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Төлбөргүй ерөнхий боловсролын жишээгээр тайлбарла. Унаа, хэрэгсэл гэсэн танил хоёр зардлыг онцол.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эрүүл мэндийн тусламжийн хувьд ч ийм бодит боломж чухал.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Эрүүл мэндийн тусламж бодитоор хүртээмжтэй байх ёстой.

ГОЛ САНАА

Хүртээмжийг үйлчилгээний байршил, зардал, орчин, чанартай хамт үнэлнэ.

ЯРИХ ТЕКСТ

Эмнэлэг байгаа гэдэг нь хүн бүр шаардлагатай тусламжаа авч чадна гэсэн үг биш. Үүнийг дөрвөн асуултаар шалгаж болно. Хэрэгтэй тусламжийг үзүүлдэг үү? Тэнд очих боломжтой юу? Үйлчилгээ болон тээврийн зардлыг дааж чадах уу? Авсан тусламж нь хэрэгцээнд нийцэж байна уу? Эдгээр асуулт нь эрүүл мэндийн эрхийг өдөр тутмын амьдралтай холбон тайлбарлахад тусална.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Дөрвөн асуултыг нэг нэгээр нь хэл. Энэ нь тайлбарлах хүрээ болохоос хуулийн дөрвөн тусдаа заалт биш.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Халамжийн хувьд гол асуулт нь дэмжлэг авах эрхтэй хүн хамрагдаж байна уу гэдэг.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Нийгмийн дэмжлэг авах эрхтэй хүн хамрагдах ёстой.

ГОЛ САНАА

Ойлгомжтой шалгуур, зөв мэдээлэл, гомдлоо хянуулах боломж алдааг багасгана.

ЯРИХ ТЕКСТ

Нийгмийн дэмжлэг олгоход хоёр төрлийн алдаа гарч болно. Нэгдүгээрт, шаардлага хангасан хүн дэмжлэгээс үлдэхийг хасагдлын алдаа гэнэ. Хоёрдугаарт, шаардлага хангахгүй хүн хамрагдахыг хамрагдлын алдаа гэнэ. Үүнийг багасгахын тулд шалгуур ойлгомжтой, бүртгэлийн мэдээлэл зөв байх шаардлагатай. Иргэн буруу мэдээллээ засуулах, татгалзсан шалтгааныг мэдэх, шийдвэрийг хянуулах боломжтой байх ёстой. Тэтгэмж бүр өөрийн нөхцөл, шалгууртай.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Эхлээд “авах ёстой хүн үлдэх”, “авах ёсгүй хүн хамрагдах” гэж энгийнээр тайлбарла. Дараа нь мэргэжлийн нэрийг хэл.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эрхийн хэрэгжилтийг шүүх хэрхэн хянасныг гурван бодит хэргээр харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Кейс 1: орон байрны яаралтай хэрэгцээг бодлогод тусгах ёстой.

ГОЛ САНАА

Орон сууцны бодлого хамгийн хүнд нөхцөлд байгаа хүмүүсийн хэрэгцээг харгалзана.

ЯРИХ ТЕКСТ

Өмнөд Африкийн Grootboom хэргийг Үндсэн хуулийн шүүх 2000 оны аравдугаар сарын 4-нд шийдвэрлэсэн. Орон сууцны хөтөлбөр байсан ч хамгийн хүнд нөхцөлд амьдарч буй хүмүүсийн яаралтай хэрэгцээ орхигдсон байв. Шүүх төрийн бодлого энэ хэрэгцээг бодитой тусгах ёстой гэж үзсэн. Бүх хүнд шууд байшин олгох шийдвэр гаргаагүй. Монголд авах санаа нь урт хугацааны орон сууцны төлөвлөгөөтэй зэрэгцүүлэн түр байр, ус, ариун цэврийн яаралтай хэрэгцээг шийдэх юм.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Юу болсон, шүүх юу шийдсэн, бид юу сурах гэсэн гурван асуултаар ярь. Зураг нь бодит хэргийн гэрэл зураг биш.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Дараагийн хэрэгт эмчилгээ авах боломжийг хязгаарласан бодлогыг хянасан.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Кейс 2: эмчилгээний хязгаарлалт үндэслэлтэй байх ёстой.

ГОЛ САНАА

Төрийн бодлого эмчилгээ авах боломжийг үндэслэлгүй хязгаарлаж болохгүй.

ЯРИХ ТЕКСТ

Өмнөд Африкийн Treatment Action Campaign хэрэгт ХДХВ эхээс хүүхдэд дамжихаас сэргийлэх невирапин эмийн хүртээмжийг маргасан. Эмийг зөвхөн сонгосон туршилтын цэгүүдэд хэрэглэж байв. Үндсэн хуулийн шүүх 2002 оны долоодугаар сарын 5-нд шаардлага хангасан бусад эмнэлэгт хэрэглэхэд саад болсон хязгаарлалтыг арилгахыг даалгасан. Гол сургамж нь үйлчилгээний хязгаарлалт бодит үндэслэлтэй байх ёстой. Энэ шийдвэр бүх эмийг хүн бүрд үнэ төлбөргүй олгох тухай байгаагүй.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Эмийн нэрийг нэг удаа хэлээд хүртээмжийн асуудалд төвлөр. Шүүхийн шийдвэрийг бүх эмчилгээнд хамаатуулж ерөнхийлөхгүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Германы дараагийн хэрэг тэтгэмжийн хэмжээг хэрхэн тооцох асуудлыг хөндсөн.

Кейс 3: тэтгэмжийг бодит хэрэгцээнд үндэслэн тооцно.

ГОЛ САНАА

Мөнгөн дүнгээс гадна тооцооллын арга, хэрэгцээний үндэслэл чухал.

ЯРИХ ТЕКСТ

Германы Холбооны Үндсэн хуулийн шүүх 2010 оны хоёрдугаар сарын 9-нд Hartz IV тэтгэмжийн тооцоололтой холбоотой шийдвэр гаргасан. Ялангуяа хүүхдийн хэрэгцээг хэрхэн тооцсон нь маргааны нэг гол асуудал байв. Шүүх хүний нэр төрд нийцэх наад захын амьжиргааны баталгааг онцолж, тооцоолол ил тод, үндэслэлтэй байхыг шаардсан. Монголд авах санаа нь тэтгэмжийн хэмжээг тогтоохдоо бодит хэрэгцээ, ойлгомжтой аргачлалд тулгуурлах явдал юм.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

“Хэдэн төгрөг өгөх вэ?” гэдгээс гадна “яагаад ийм дүн гарсан бэ?” гэдгийг тайлбарлах шаардлагатай гэж хэл.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эдгээр хэрэг болон бусад орны бодлогоос авах санааг нэгтгэж харъя.

Бусад улсын туршлагаас юу сурч болох вэ?

ГОЛ САНАА

Бусдын туршлагыг Монголын хэрэгцээ, төсөв, үйлчилгээний нөхцөлд тохируулан ашиглана.

ЯРИХ ТЕКСТ

Хүснэгтээс гурван санааг онцолж болно. Өмнөд Африкийн жишээ бодлого яаралтай хэрэгцээг орхигдуулж болохгүйг харуулсан. Германы жишээ мөнгөн дэмжлэгийн тооцоолол үндэслэлтэй байхыг онцолсон. Финланд, Бразилын жишээ дэмжлэгийн хэлбэр, үр дүнг хэрхэн үнэлэхийг харуулна. Улс бүрийн төсөв, хүн ам, үйлчилгээний нөхцөл өөр тул туршлагыг шууд хуулбарлахын оронд Монголын нөхцөлд тохируулан ашиглах хэрэгтэй.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Хүснэгтийг мөр бүрээр нь уншихгүй. Хяналт, үндэслэлтэй тооцоо, үйлчилгээний уялдаа гэсэн гурван санааг онцол.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Финландын туршилтыг эхлээд хамрагдсан хүний тоо, дэмжлэгийн хэмжээгээр тайлбарлая.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Финланд: тогтмол дэмжлэг ямар үр дүнтэй байсан бэ?

ГОЛ САНАА

Туршилтын үр дүнг ажил эрхлэлт, амьдралын чанар зэрэг олон үзүүлэлтээр үнэлсэн.

ЯРИХ ТЕКСТ

Финландын 2017–2018 оны туршилтад 2,000 ажилгүй хүн сар бүр 560 евро авчээ. Хүн ажилд орсон ч энэ мөнгийг үргэлжлүүлэн авахаар зохион байгуулсан. Kela-ийн 2020 оны тайланд оролцогчдын амьдралын сэтгэл ханамж, эдийн засгийн аюулгүй байдлын үнэлгээ илүү сайн байсныг мэдээлсэн. Харин ажил эрхлэлтэд үзүүлсэн нөлөө хязгаарлагдмал байв. Бусад бодлогын өөрчлөлт, судалгааны хариу өгөх ялгааг харгалзах шаардлагатай. Энэ нь бүх хүн амд хэрэгжсэн байнгын хөтөлбөр биш, тодорхой бүлгийн туршилт юм.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

“2,000 хүн, сар бүр 560 евро” гэж эхэл. Дараа нь сайн сайхан байдлын үнэлгээ, ажил эрхлэлтийн нөлөөг ялгаж тайлбарла.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Бразилын жишээ мөнгөн дэмжлэгийг боловсрол, эрүүл мэндтэй холбодгоороо ялгаатай.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Бразил: мөнгөн дэмжлэгийг суурь үйлчилгээтэй уялдуулдаг.

ГОЛ САНАА

Дэмжлэгийн нөхцөл тавихдаа сургууль, эмнэлэгт хүрэх боломжийг хамт харгалзана.

ЯРИХ ТЕКСТ

Бразилын Bolsa Família хөтөлбөр бага орлоготой өрхөд мөнгөн дэмжлэг олгож, хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндийн хяналттай холбоотой нөхцөл ашигладаг. Анхны хөтөлбөрийн хууль 2004 оны нэгдүгээр сарын 9-нд, шинэ хууль 2023 оны зургадугаар сарын 19-нд батлагдсан. Энэ жишээнээс дэмжлэгийг үйлчилгээтэй холбох санааг авч болно. Гэхдээ тухайн өрх сургууль, эмнэлэгт бодитоор хүрч чадахгүй бол зөвхөн өрхөд хариуцлага тохоох нь зохисгүй. Үйлчилгээний хүртээмжийг хамтад нь сайжруулах хэрэгтэй.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Мөнгө, боловсрол, эрүүл мэнд гэсэн гурван холбоог хэл. Үйлчилгээний бодит хүртээмжийг анхаарах ёстойг онцол.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Одоо харьцуулсан туршлагаа Монголд хэрэгжүүлэх гурван санал болгон нэгтгэе.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Монголд хэрэгжүүлэх гурван санал.

ГОЛ САНАА

Үр дүнг хүлээх хугацаа, хамрагдалт, гомдол шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтээр үнэлнэ.

ЯРИХ ТЕКСТ

Монголд хэрэгжүүлэх гурван санал дэвшүүлж байна. Нэгдүгээрт, үйлчилгээнд хүрэхэд саад болж буй тээвэр, мэдээлэл, барилгын асуудлыг багасгах. Хоёрдугаарт, орлогын эрсдэлд тохирсон дэмжлэг, ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх. Гуравдугаарт, буруу шийдвэрийг хянуулж, засуулах боломжийг сайжруулах. Үр дүнг иргэдийн хүлээх хугацаа, дэмжлэгийн хамрагдалт, гомдол шийдвэрлэлтээр үнэлж болно. Эдгээр нь илтгэлийн бодлогын санал юм.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Эдгээрийг одоогийн хуулийн шууд эшлэл биш, илтгэлийн санал гэдгийг хэл. Чиглэл бүрд нэг хэмжих үзүүлэлт нэрлэ.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Харин иргэн өөрийн эрхийг хамгаалахын тулд ямар алхам хийж болох вэ?

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Эрх зөрчигдсөн гэж үзвэл хэрхэн хандах вэ?

ГОЛ САНАА

Маргаан бүрийн журам, хугацаа өөр тул хууль зүйн зөвлөгөөг эрт авах нь чухал.

ЯРИХ ТЕКСТ

Үйлчилгээ хүсээд татгалзсан хариу авсан гэж төсөөлье. Эхлээд хүсэлт, хариу, огноо зэрэг баримтаа хадгална. Дараа нь ямар шалгуур, хуулийн заалтаар татгалзсаныг тодруулна. Шийдвэрийг буруу гэж үзвэл хянуулах арга замаа асууж, хууль зүйн зөвлөгөө авна. Шүүхэд хандах бол харьяалал, хугацааг нягтална. Маргаан бүр ижил дараалалтай биш. ХЭҮК-д гомдол гаргасан нь шүүхэд хандах хугацааг автоматаар зогсоохгүйг анхаарна.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Татгалзсан хариу авсан иргэний жишээг дарааллаар нь тайлбарла. Энэ нь тодорхой хэргийн хууль зүйн зөвлөгөө биш.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Илтгэлийн гол санааг гурван өгүүлбэрээр дүгнэе.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Хүн бүр тэгш эрхтэй. Эрхээ эдлэх бодит боломж чухал.

ГОЛ САНАА

Хэлэлцэх асуулт: Монголд эдгээр саадаас алийг нь түрүүлж шийдэх шаардлагатай вэ?

ЯРИХ ТЕКСТ

Илтгэлийн гол санаа гурван хэсэгтэй. Хүн бүр орлого, хөрөнгийн байдлаас үл хамааран тэгш эрхтэй. Эрхийг хуульд баталгаажуулахаас гадна сургууль, эмнэлэг, нийгмийн дэмжлэгт бодитоор хүрэх боломж шаардлагатай. Мөн төрийн шийдвэр үндэслэлтэй, алдаа гарвал хянуулж засуулах арга замтай байх ёстой. Иймээс орлогын дэмжлэг, хүртээмжтэй үйлчилгээ, эрхийн хамгаалалтыг хамтад нь хөгжүүлэх нь чухал. Та бүхний бодлоор Монголд аль саадыг түрүүлж шийдэх хэрэгтэй вэ?

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Гурван гол санааг нэг нэг өгүүлбэрээр хэл. Эцэст нь хэлэлцэх асуултаа тавь.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Ашигласан хууль, судалгааны эх сурвалжийг дараах хоёр слайдад хавсаргасан.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Эх сурвалж: Монголын хууль, олон улсын баримт бичиг.

ГОЛ САНАА

Хуулийн нэр, огноо, заалтыг албан ёсны эх сурвалжаас нягтална.

ЯРИХ ТЕКСТ

Монголын хууль болон олон улсын баримт бичгийн эх сурвалжийг энд жагсаасан. Хуулийн огноо нь батлагдсан өдрийг илэрхийлж байгаа бөгөөд сүүлийн нэмэлт, өөрчлөлтийн өдөртэй ижил биш. Мөн олон улсын баримт бичгийг баталсан өдөр, Монгол Улс түүнд нэгдсэн өдөр хоёр ялгаатай. Хуулийг бодит асуудалд хэрэглэхдээ тухайн үед хүчин төгөлдөр байгаа найруулгыг нягтлах шаардлагатай.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Энэ бол лавлах слайд. Бүх жагсаалтыг уншихгүй; асуулт гарвал нэр, заалтаар нь эх сурвалжтай холбо.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Дараагийн слайдад статистик, шүүхийн хэрэг, бодлогын судалгааны эх сурвалж бий.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Эх сурвалж: статистик, шүүхийн хэрэг, судалгаа.

ГОЛ САНАА

Хууль, статистик, шүүхийн шийдвэрийг анхдагч эхтэй тулган ашиглана.

ЯРИХ ТЕКСТ

Судалгаа болон шүүхийн хэргүүдийн эх сурвалжийг энд хавсаргалаа. Ядуурлын график 2016–2022 оны түүхэн өгөгдөлтэй. Материал бэлтгэх үед албан ёсны сайтуудад шууд хандах хязгаарлалт байсан тул хамгийн сүүлийн хувилбарыг онлайн тулгаж баталгаажуулаагүй. Слайдын 3D зургууд нь тайлбарлах зориулалттай дүрслэл бөгөөд бодит хэргийн оролцогч, байршлын гэрэл зураг биш. Илтгэлийг сонссон та бүхэнд баярлалаа.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Өгөгдлийн он, эх сурвалжийн хязгаарлалтыг товч хэлээд талархлаар дуусга.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Асуулт, санал байвал сонсоход бэлэн байна.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.